

U IME CRNE GORE

Posl. br. K. 259/21/21

OSNOVNI SUD U KOTORU, kao nadležni prvostepeni krivični sud, po sudiji Momirki Tešić, uz učešće zapisničara Jelene Marković, u krivičnom predmetu protiv okrivljenih M.S., D.N., I.D., Đ.K. i R.L. zbog krivičnog djela učestvovanje u tuči iz čl. 153 Krivičnog zakonika Crne Gore, koji se vodi po optužnom predlogu ODT K. Kt. broj 503/21 od 23.8.2021 g., nakon održanog glavnog i javnog pretresa dana 7.02.2022 g., u prisustvu savjetnika iz ODT K. K.B. i branioca okrivljenog I. D., adv. D.P., a u odsustvu okrivljenih M.S., D. N., I.D., Đ. K. i R.L., koji su prethodno ispitani, i kojima se poziv nije mogao uručiti na adresama iz spisa predmeta, čije prisustvo nije nužno,

shodno odredbi čl.457. ZKP-a, donio je i javno objavio sljedeću:

P R E S U D U

Okrivljeni:

1. M.S., od oca S.i majke J., rođene Mi., rođen 11.10.2001 godine u H., sa prebivalištem u H.i, R., S.4, državljanin H. i C. G., student, neoženjen, bez djece, dobrog imovnog stanja, ranije neosuđivan, protiv kojeg se ne vodi postupak za neko drugo krivično djelo,

2. D.N., od majke H., rođene H., rođen 19.07.2001 godine u H.sa prebivalištem u H., R., L. eiu 35, državljanin M., po zanimanju baštovan, neoženjen, bez djece, sa završenom SSS, srednjeg imovnog stanja, protiv kojeg se ne vodi postupak za neko drugo krivično djelo,

3. I.D., JMBG . od oca N. i majke V.rođene S., rođen 13.10.2001 godine u Č.i, sa prebivalištem u Č., selo S. bb, državljanin R.S., student, neoženjen, bez djece, sa završenom SSS, srednjeg imovnog stanja, ranije neosuđivan, protiv kojeg se ne vodi postupak za neko drugo krivično djelo,

4. Đ. K., JMBG., od oca D. i majke M., rođene K., rođen 10.02.1999 godine u D., sa prebivalištem u B., R., P. 30G, državljanin R. S., po zanimanju konobar, neoženjen, bez djece, sa završenom SSS, srednjeg imovnog stanja, protiv kojeg se ne vodi postupak za neko drugo krivično djelo,

5. RA.L., JMBG. od oca R. i majke I., rođene T., rođen 11.02.1999 godine u M., sa prebivalištem u B., R. 17. O.13G, državljanin R.S., student, neoženjen, bez djece, pismen, sa završenom SSS, srednjeg imovnog stanja, ranije neosuđivan, protiv kojeg se ne vodi postupak za neko drugo krivično djelo,

Krivi su

Što su dana 31.07.2021. godine, oko 01:30 časova, u B., u Ulici S.obala, u blizini lokala „La Bocca“, učestvovali u tuči u kojoj je oštećeni A. V. zadobio tašku tjelesnu povredu, na način što su se nakon kraće verbalne rasprave potukli, i to sa jedne strane okrivljeni M.S., I.D. i D. N., a sa druge okrivljeni Đ. K., R. L. i oštećeni A.V., usljed kojih međusobno zadatih udaraca je oštećeni A. V. zadobio tešku tjelesnu povredu, i to potres mozga, kao i krvni podliv oko desnog oka, nagnječenje u desnoj polovini čeonog predjela i nagnječenje u desnom jagodičnom predjelu, pri čemu su bili svjesni svoga djela i njegove zabranjenosti, a čije izvršenje su htjeli,

- čime su učinili krivično djelo učestvovanje u tuči iz člana 153 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Pa sud okrivljenima na osnovu naprijed navedenih krivično-pravnih odredbi, te odredbi čl. 3., 5., 8., 13., 15., 36., 42., 52., 53. i 54. Krivičnog zakonika, te čl. 368. i 374. Zakonika o krivičnom postupku izriče

USLOVNU OSUDU

Kojom im utvrđuje kazne zatvora u trajanju od po 3 (tri) mjeseca i istovremeno određuje da se kazna neće izvršiti ukoliko okrivljeni za vrijeme od jedne godine od dana pravosnažnosti presude ne učine novo krivično djelo.

Dužni su okrivljeni na ime sudskog paušala platiti iznos od po 50,00 eura, i na ime troškova krivičnog postupka solidarno iznos od 60,50 eura, u roku od mjesec dana od dana pravosnažnosti presude, na žiro račun br. 832-16-52, u korist budžeta Crne Gore, a dokaz o uplati dostaviti ovom sudu s pozivom na broj K. 259/21/21.

Oštećeni V. A.se sa imovinsko pravnim zahtjevom upućuje na parnicu.

ODT K. je aktom Kt. broj 503/21 od 23.8.2021 g. stavilo na teret okrivljenima M.S., D. N., I. D., Đ. K. i R. L. krivičnog djela učestvovanje u tuči iz čl. 153 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Okrivljeni M.S. je na zapisnik pred ODT K. dana 2.08.2021 godine, izjavio da priznaje da je učestvovao u događaju koji se desio u noći između 30./31.07.2021. godine, u B.i. Te večeri je bio zajedno sa bratom V., drugom D. I. i N. u jednom lokalu gdje su se malo zabavljali, a nakon toga su krenuli šetalištem u pravcu „Tre cane“. Zna da je V. ostao da se javi nekim djevojkama, a oni su produžili šetalištem u pravcu „Tre cane“. Htio je da se nađe sa nekom curom. U jednom trenutku kada su bili u blizini „La bocca“, vidio je da su neki momci nešto dobacili i da su krenuli prema njima da se fizički obračunaju. Vidio je da je došlo do tuče na dvije strane. Njegov drug D.I. je u jednom trenutku bio na zemlji i vidio je da su dvojica momka na njemu. Naveo je da sigurno nije nikoga teško povrijedio, moguće da je nekome zadao neki udaraca kako bi branio drugove. Sam je isto povrijeđen u ovom događaju, jer je i njega neko udario. Njegov drug N. je takođe povrijeđen i zna da je bio u krvi sav. Ne bi prepoznao lica sa kojima je imao sukob, jer je bio mrak, a i oni su ih bili prošli kada su ih oni sa leđa napali. Bio je pod dejstvom alkohola, ali nije bio totalno pijan. Priznaje da je učestvovao u ovoj tuči, mada smatra da su on i njegovi drugovi napadnuti i da su se branili. Svakako mu je žao što je došlo do ovoga i smatra da je sve to nepotrebno i prihvata dio odgovornosti za sve to. Njegov brat V. nije bio prisutan kada je došlo do tuče.

Okrivljeni D.N. je na zapisnik pred ODT K. dana 2.08.2021 godine, je naveo da priznaje da je učestvovao u događaju koji se dogodio u noći između 30./31.07.2021. godine, u B.. Te večeri je bio sa prijateljem M. S., kao i D.I., koji je S. prijatelj. Išli su u neku diskoteku u B.. Kada su izašli iz diskoteke krenuli su šetalištem i u jednom trenutku su ih napali neki nepoznati momci. Možda je razlog bio što je on tamnopusit ili njegova specifična frizura, jer ima dužu kosu, koju kupi u rep ili nešto drugo, ne zna. Jedan od tih momaka ga je udario. Pokušao je da istom uzvрати i rekao istom da se zaustavi, nakon čega se više ničega ne sjeća, a zna da je krvario. S. mu je rekao da odma idu i da se udalje sa lica mjesta, jer se S. boji oca, pa da ne bi imao problem sa njim. On i S. su nakon ovoga otišli na neku drugu lokaciju u C. G., ali ne zna tačno gdje, jer ne poznaje Crnu Goru. Svo vrijeme od tada je sanirao povrede sam. Čekali su da se malo „smire strasti“ i situacija i kako bi S. otac prihvatio ovu situaciju i kako S. ne bi imao većih problema sa njim. Radio je sve kako mu je rekao S., jer ne poznaje Crnu Goru. Jedino vezano za D. I. može da kaže da je istog u jednom trenutku, kada je nastala tuča, vidio na zemlji i neko lice da sjedi na njemu. S. brat V. nije bio sa njima kad se ovo desilo, tačnije istog nije vidio.

Okrivljeni I. D. je na zapisnik pred ODT K. dana 1.08.2021 godine, izjavio da priznaje krivično djelo koje mu se stavlja na teret i da je tačno da je učestvovao u tuči koja se desila u noći 30./31.07.2021. godine, u B.. Te večeri je bio sa drugovima M. V., M. S. i njihovim drugom N.. Naime, njemu je drug M. V. i sa njim se poznaje već par godina i druži kada on dođe u B., obzirom da živi u Holadiji, a preko njega je upoznao njegovog brata S. i njihovog druga N.. Bili su u lokalu Ambijent do 01:00 časa, nakon čega su krenuli šetalištem prema Tre Canne. Kada su došli do lokala La Bocca, jedna grupa momaka koja se tu nalazila je počela da ih provocira, tj. počeli su nešto da im dobacuju i krenuli su prema njima da se fizički obračunavaju. Odmah je došlo do sukoba i do uzajamnog razmjenjivanja udaraca. Počeli su da se guraju i da se rvaju. Zna da ga je prvo napao jedan

momak, a nakon toga je prišao i drugi, kada su ga oborili na zemlju i udarao su ga. Jedan od njih je sjedio na njemu i on je istog držao da ga ne bi udarao, a drugi ga je udarao, odnosno šutirao nogama. Taj što je sjedio na njemu je u jednom trenutku uzeo kamen i rekao mu „Sad ću da ti razbijem glavu sa njim“, kada je istog nogama gurno da ga ne bi udario. Kada je uspio da se izvuče, vidio je da taj momak leži na zemlji. Nakon toga su drugovi od tog momka, koji je bio na zemlji, i još neki ljudi, pokušavali da istom pomognu. Razmjenjivao je udarce sa licima sa kojima su došli u sukob, tj. bilo je to više neko guranje. Nije vidio da li su njegovi drugovi nekoga udarali i da li je neko udarao njih, jer je bio mrak i svi su se razišli na različite strane. Otišao je da traži telefon koji je u toku tuče izgubio. Nakon toga je brzo došla policija i hitna. Sjeo je na jednom zidiću, jer je bio umoran i od alkohola i od udaraca. U jednom trenutku se pojavio V. i istom je rekao da mu potraži telefon, jer ga je izgubio. Ne zna gdje su u tom trenutku bili S i N.. Zadobio je lake tjelesne povrede u tuči, koje su mi konstatovane u Hitnoj u B.. Prepoznao je jednog od momaka koji su tog dana bili u tužilaštvu da daju izjavu, da je učestvovao u događaju, a ne zna tačno kako se zove. On jedini nije imao otok na glavi. Žao mu je što je došlo do ovoga, naročito što je neko lice teže povrijeđeno.

Okrivljeni ĐK.. je na zapisnik pred ODT K. dana 1.08.2021 g., izjavio da priznaje da je učestvovao u događaju koji se desio u noći između 30./31.07.2021. godine, u B., tj. priznaje krivično djelo koje mu se stavlja na teret. U tom događaju je zadobio manje povrede, ali je mnogo više povrijeđen njegov drug V.A.. Dana 30.07.2021 godine, negdje oko 22:00 časa, sa drugovima L.R. i V.A., a svi su iz B., izašao je u grad i pošli su u lokal Teatro, koji se nalazi u B.. Tu su popili po 2-3 piva, a nakon ponoći su napustili lokal. Išli su šetalištem pješke, sa namjerom da idu na smještaj. Kako su se kretali, naišli su na neke djevojke sa kojima su usputno porazgovarali. One su ih pitale odakle su i oni su im rekli da smo iz B.. U tom trenutku, a to se dešava kod restorana La Bocca, prišlo im je nekih, po njegovoj procjeni, 5-6 nepoznatih momaka koji su počeli da uzvikuju „Jeste li vi iz Srbije“ i odmah su krenuli fizički da se obračunavaju sa njima, bez ikakvog povoda. Njega je jedan od tih momaka udario i zadao mu nekoliko udaraca u predjelu lica. Njegovog druga V. su bacili na pod i bukvalno ga svi udarali. Uzvrćao je udarce ovim momcima, jer se branio. Bila je nastala opšta tuča i oni su udarali njih, a i oni su se branili od istih i udarali ih. U jednom trenutku je vidio da je V. na zemlji i da je bukvalno bez svijesti, a ta lica su istog i dalje udarala. On i Luka su pokušavali da V. pomognu a isti je bio u nesvjesnom stanju. Jedan nepoznati momak je V. izvukao jezik da se ne bi ugušio. Jedan od momaka koji su ih napali je momak za kojeg sam kasnije saznao da je I.D., a vidio je istog u tužilaštvu da čeka da da izjavu. Zapamtio je da je jedno lice koje ih je napalo bilo tamne puti, ošišan sa strane, sa pokupljenom dužom kosom. Dok je jedan od momaka koji ih je napao bio visočiji i mršav, i misli da je imao specifičnu frizuru, kasnije su im rekli da ova dva lica borave u Holandiji. Žao mi je što je došlo do ovoga, a on i njegovi drugovi ničim nijesu isprovocirali ove ljude, a najviše mu je žao što je njegov drug povrijeđen.

Okrivljeni R. L. je na zapisnik pred ODT K. dana 1.08.2021 godine, je izjavio da priznaje da je učestvovao u događaju koji se desio u noći između 30./31.07.2021. godine, u B.. U tom događaju je zadobio manje povrede, ali je mnogo više povrijeđen njegov drug V.A.. Dana 30.07.2021 godine, negdje oko 22:00 časa, sa drugovima K. Đ. i V. A., a svi su iz B., izašao je u grad i pošli su u lokal Teatro, koji se nalazi u B.. Tu su popili po 2-3 piva, a nakon ponoći su napustili lokal, i kada su se kretali šetalištem, stali su pored neke klupe, gdje su ih pozvale neke nepoznate djevojke da im se pridruže. Tu su sa njima malo porazgovarali. Htio je sa njima da razmijeni kontakt i one su u jednom trenutku rekle „Pa vi ste iz B. mi volimo B.“, u kojem trenutku im je prišlo više nepoznatih lica koji su odmah nastupili agresivno i počeli da govore „Nije vam ovo S., nije vam ovo B.“. Dvojica od tih momaka su krenuli prema njemu i počeli da ga udaraju pesnicama. Zadali su mu više udaraca u predjelu glave i tijela. Branio se koliko je mogao i uzvrćao im udarce. U jednom trenutku se okrenuo prema šetališnoj stazi i vidio da na obližnj poljani, koja se nalazi pored šetališne staze, leži nepomičen njegov drug V.

A.. Odmah je potrčao prema njemu, a lica koja su njemu udarala su pošli za njim. Iako je Viktor bio na zemlji i bukvalno bez svijestil ova lica su nastavljala da ga udaraju nogama i rukama. On i Kristijan su pokušavali da ga zaštite koliko je to bilo moguće. Jedan od tih momaka je u jednom trenutku rekao „Stanite, dosta je“, kada su svi stali sa tučom, kada isti nogom V. zadaje udarac u predjelu glave. Tada je V. bukvalno krenuo da se guši. Pomislio je da je sa V. gotovo. Ova lica su se nakon toga razbježala, a ubrzo je došla policija i hitna pomoć. Što se tiče lica koja su ih udarala, može da kaže da je jedan od njih I. D. tj. kasnije je saznao da se tako zove i da je isti takođe iz S., a dva druga lica su bila neobičnijeg izgleda, tamnijeg tena, pri čemu je jedno lice bilo sa specifičnom frizurinom, srednje građe. Kasnije su saznali da su ta lica iz inostranstva. Jeste zadavao udarce ovim licima, ali da bi branio sebe i drugove, a nije ničim prvi izazvao ovaj sukob. Žao mu je što je došlo do ovoga, prije svega što je njegov drug teže povrijeđen. Osim ovih lica koje je naveo, bilo još lica koja su učestvovala u ovom događaju i koja su ih napala.

- U dokaznom postupku koji je proveden u cilju utvrđenja činjeničnog stanja i krivice okrivljenih, sud je proveo sledeće dokaze: na saglasnost stranaka pročitana je izjava svjedoka – oštećenog A.V. sa zapisnika pred ODT K. od 01.08.2021 godine, izvršen je uvid u izvještaj ljekara specijaliste Specijalne bolnice R., broj protokola 3265/2021 od 31.07.2021 g., na ime V.A.o; fotodokumentaciju Uprave policije CB Budva broj 349/21 od 31.07.2021 g.; uvjerenje Mupa PU J. od 23.09.2021 godine na ime i. D. i potvrdu fakulteta za pravne i poslovne studije u N. S. br.579/21 od 23.09.2021 godine i na saglasnost stranaka čita se nalaz i mišljenje sudskog vještaka medicinske struke dr N.R. od 11.08.2021 godine.
- Svjedok oštećeni V.A. je izjavio da je dana 30.07.2021 godine, bio sa drugovima iz B. L. R. i K.Đ. u klub Teatro, u B.i. Tu su se zadržali do 01:00 časa, kada su krenuli šetalištem prema lokalu La Bocca. Kod navedenog lokala, tačnije na zidiću pored istog su sjedjele neke djevojke sa kojima su stali da porazgovaraju. U toku razgovora, te djevojke su rekle “A, vi ste iz B., baš nam je drago”, kada je naišla grupa momaka, po njegovj procjeni, bilo ih je 5-6, koji su odmah krenuli ka njima agresivno, govoreći “Nije vam ovo B., ovo je Crne Gore”. Njemu je odmah prišao jedan momak deblje konstitucije, kojeg je prepoznao da u tužilaštvu i da čeka da da izjavu, a napala su ga i druga lica, koja ne bi mogao da prepozna. Pokušao je da se odbrani i da se zaštiti. Međutim, u jednom trenutku je izgubio svijest i ničega se više ne sjeća. Kasnije su mu drugovi rekli da su ga ti momci udarali dok je bio na zemlji, ali se toga ne sjeća. Misli da nije od prvog udarca odmah pao, nego da su mu ta lica zadala više udaraca, nakon čega je izgubio svijest i pao. Ne može tačno da kaže od kog udarca i od kog lica je zadobio tešku povredu, ali zna da ga je više njih napadalo i udaralo rukama, a po kazivanju njegovih drugova i nogama u predjelu glave i tijela. Pridružio se krivičnom gonjenju samo protiv lica koja su napala njega i njegove drugove i prema istima postavlja imovinskopравни zahtjev.
- Uvidom u izvještaj ljekara specijaliste Specijalne bolnice R., broj protokola 3265/2021 od 31.07.2021 godine, na ime V.A., utvrđeno je da se isti tog dana javio na pregled u ovoj zdravstvenoj ustanovi, kojom prilikom su mu konstatovane povrede i određena terapija.
- Uvidom u fotodokumentaciju Uprave policije CB B. broj 349/21 od 31.07.2021 godine, prikazan je V. A. i povrede istog.
- Uvidom u uvjerenje Mupa PU J. od 23.09.2021 godine na ime i. D., utvrđeno je da isti nije ranije osuđivan.
- Uvidom u potvrdu Fakulteta za pravne i poslovne studije u No.S. br.579/21 od 23.09.2021 godine, utvrđeno je da je I. D. 2020/21 upisao prvu godinu osnovnih akademskih studija.

- Na osnovu nalaza i mišljenja vještaka medicinske struke dr N.R. od 11.08.2021 godine, utvrđeno je da je dana 31.07.2021 godine od strane ljekara hitne medicinske pomoći u B. i Specijalne bolnice u R., pregledan A.V., kod kojeg su dijagnostikovane sledeće tjelesne povrede: a) krvni podliv oko desnog oka, b) nagnječenje u desnoj polovini čeonog predjela, c) nagnječenje u desnom jagodičnom predjelu i d) potres mozga, koje povrede su posledica dejstva tupine mehaničke sile i iste su nastale usled trokratnog ditektnog dejstva aktivno zamahnutog mehaničkog oruđa - tri udarca, moguće pesnicom, ili za to nekim drugim pogodnim oruđem i u vrijeme nanošenja zadobijene povrede zbirno se kvalifikuju kao teška tjelesna povreda (a pojedinačno: povreda pod "d" kao teška, a ostale povrede kao lake tjelesne povrede).

Cijeneći sve provedene dokaze pojedinačno i u uzajamnoj povezanosti shodno članu 370 stav 3 Zkp-a, a u odnosu na odbrane okrivljenih, sud je utvrdio činjenično stanje bliže navedeno u izreci presude. Krivično pravno ocjenjujući ovako utvrđeno činjenično stanje sud je našao da su okrivljeni izvršili krivično djelo učestvovanja u tuči iz čl. 153. Krivičnog zakonika Crne Gore.

Ovakvo činjenično stanje sud je utvrdio na osnovu pisano provedenih dokaza i to medicinske dokumentacije na ime oštećenog A.V. i nalaza i mišljenja vještaka medicinske struke dr N. R. od 11.8.2021 godine, a koje dokaze je sud prihvatio.

U konkretnom slučaju nesporno je da je svjedok oštećeni A.V. dana 31.07.2021 godine, oko 1:30 časova, u B. u Ulici Slovenska obala, u blizini lokala „La Bocca“, u tuči u kojoj su učestvovali okrivljeni zadobio tašku tjelesnu povredu, i to potres mozga, kao i krvni podliv oko desnog oka, nagnječenje u desnoj polovini čeonog predjela i nagnječenje u desnom jagodičnom predjelu, a što je utvrđeno na osnovu medicinske dokumentacije na njegovo ime i nalaza i mišljenja vještaka medicinske struke dr N.R. od 11.8.2021 godine, koje dokaze je sud prihvatio.

Svjedok oštećeni A.V. je u svom iskazu u bitnom naveo da je kritične prilike bio sa drugovima iz Beograda L. R. i K.Đ. u klub Teatro, u B., gdje su se zadržali do 01:00 časa, kada su krenuli šetališem prema lokalu La Bocca. Kod navedenog lokala, tačnije na zidiću pored istog su sjedjele neke djevojke sa kojima su stali da porazgovaraju i u toku razgovora, te djevojke su rekle „A, vi ste iz B., baš nam je drago“, kada je naišla grupa momaka, po njegovj procjeni, bilo ih je 5-6, koji su odmah krenuli ka njima agresivno, govoreći „Nije vam ovo B., ovo je Crne Gore“, pa mu je odmah prišao jedan momak deblje konstitucije, a napala su ga i druga lica, pa je pokušao da se odbrani i da se zaštiti, i u jednom trenutku je izgubio svijest i ničega se više ne sjeća. Kasnije su mu drugovi rekli da su ga ti momci udarali dok je bio na zemlji, ali se ni toga ne sjeća. Nije se mogao tačno izjasniti od kog udarca i od kog lica je zadobio tešku povredu, ali zna da ga je više njih napadalo i udaralo rukama, a po kazivanju njegovih drugova i nogama u predjelu glave i tijela. Navodi iskaza svjedoka oštećenog A. V., osim što su potkrijepljeni i medicinskom dokumentacijom na njegovo ime, potkrijepljeni su i nalazom i mišljenjem vještaka medicinske struke dr N. R., a na osnovu kojeg nalaza i mišljenja je utvrđeno da je isti kritične prilike zadobio povrede bliže pobrojane u izreci presude, a koje povrede predstavljaju u vrijeme nanošenja, skupno procjenjeno, tešku tjelesnu povredu, koje povrede su posledica dejstva tupine mehaničke sile i iste su nastale usled trokratnog ditektnog dejstva aktivno zamahnutog mehaničkog oruđa - tri udarca, moguće pesnicom, ili za to nekim drugim pogodnim oruđem.

Sud je cijenio i navode odbrana okrivljenih, koji nijesu negirali da su učestvovali u tuči u kojoj je svjedok oštećeni A. V., zadobio tešku tjelesni odbranu. Međutim sud je mišljenja da su okrivljeni M.S., D. N. i I.D., sa jedne strane, i okrivljeni Đ. K. i R. L. sa druge strane, kroz navode svoje odbrane željeli da uvjere sud da oni nijesu započeli sukob-tuču, već ovi drugi, odnosno krivicu prebaciju na druge, ali imajući u vidu činjenicu da je u predmetnom događaju oštećeni zadobio tešku tjelesnu povredu te da su svi okrivljeni učestvovali u istoj, to sud njihove odbrane u dijelu u kojem opisuju početak događaja, nije prihvatio, jer je mišljenja da su iste usmjerena na izbjegavanje krivice.

Iz svega navedenog, sud je utvrdio da je kritične prilike došlo do tuče u kojoj je oštećeni A. V., zadobio tešku tjelesnu povredu, pa obzirom da su svih pet okrivljenih aktivno učestvovala u tuči, a kojom prilikom je usled međusobno zadatih udaraca oštećeni zadobio tešku tjelesnu povredu, bliže navedenu u izreci presude, to je u konkretnom slučaju njihova svijest obuhvatala i svijest o mogućnosti nastupanja teške tjelesne povrede kod oštećenog, pa su izvršenje ovog djela i htjeli. Imajući u vidu sve naprijed navedeno sud smatra da su se u radnjama okrivljenih bliže opisanim u izreci presude, ostvarili svi bitni elementi krivičnog djela učestvovanje u tuči iz člana 153 Krivičnog zakonika Crne Gore, pa ih je sud oglasio krivim za isto.

Prilikom odluke o vrsti i visini krivične sankcije koju okrivljenima treba izreći sud je pošao od toga da je za krivično djelo učestvovanje u tuči iz člana 153 KZ CG propisana kazna zatvora u trajanju od tri mjeseca do tri godine. U smislu člana 42 KZ CG, sud je na strani okrivljenih kao olakšavajuće okolnosti cijenio njihovu mladost, te da su okrivljeni M., I. i R. studenti, da okrivljeni Ilić nije ranije osuđivan, dok otežavajućih okolnosti na strani okrivljenih nije bilo. Imajući naprijed navedeno u vidu, sud je okrivljenima izrekao uslovne osude, kojim im je utvrdio kazne zatvora u trajanju od po 3 (tri) mjeseca i istovremeno odredio da se iste neće izvršiti ukoliko okrivljeni za vrijeme od 1 (jedne) godine od dana pravosnažnosti presude ne učine novo krivično djelo. Sud smatra da su se stekli uslovi za izricanje uslovnih osuda, te da će se istima dovoljno uticati na okrivljene da ubuduće ne čine ovakva i slična krivična djela, tj. da će se ostaviti ciljevi specijalne prevencije.

Na osnovu naprijed navedenih krivičnopravnih odredbi, te odredbi člana 3, 5, 8, 13, 15, 36, 42, 52, 53 i 54 Kz-a i čl. 368 i 374 Zkp-a, sud je odlučio kao u izreci presude.

Sud je obavezao okrivljene da na ime sudskog paušala uplate iznos od po 50,00 eura, i na ime troškova krivičnog postupka solidarno iznos od 60,50 eura (koji troškovi se odnose na vještačenje po vještaku medicinske struke) u roku od mjesec dana od dana pravosnažnosti presude, na žiro račun br. 832-16-52, u korist budžeta Crne Gore, a dokaz o uplati dostaviti ovom sudu s pozivom na broj K. 259/21/21.

Sud je oštećenog A. V. sa imovinsko pravnim zahtjevom uputio na parnicu, shodno odredbi člana 236. stav 3. ZKP-a.

Na naprijed navedenim razlozima, sud je zasnovao svoju odluku.

OSNOVNI SUD U KOTORU

Dana, 7.02.2022 godine

Zapisničar, Sudija,

Jelena Marković Momirka Tešić

PRAVNA POUKA: Protiv ove presude ima se pravo žalbe u roku od 8 dana od dana prijema iste Višem sudu u Podgorici, a preko ovog suda.

DNA: ODT, okrivljenima, braniocu adv.D.P., oštećenom nakon pravosnažnosti.